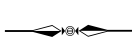


מסורת הש"ס

(א) ד"ב קלג: (ב) לעיל י:ז; וס"ג ועמ"ש בס"ד על הגליון מוגיה טו:י. (א) (ז"ל ועל וכן העמיקו חוס' ד"ב ח: ד"ה אפסיה וכו"ה בשאלות פרשה ויאלץ מי כאל, (ד) וד"ב פה:י, (ה) ופי' חוס' ד"ק פט: ד"ה אמר, (ו) יבמות פו:י, (ז) וסס אל, (ח) ב"מ י"ח יבמות כט: מג: לקמן פט: סנהדרין כח: (ט"ש ו"ע"ע) ט) ויבמות קח:, (י) ז"ל בשבטה וכו"ה בדש"י ד"מ יח. ד"ה ואל, (י) ומו"כ אמר פ"י אל, (ט) ונקמן קב. ועי' עוד בתוס' לקמן קט. ד"ה משנ,



מוסף רש"י

לא תיהוי בעבורי אחסנתא. מקום שמעביר האב נחלה מן האביו לה, ואפילו להרבות לאחל ולנעמט לאחל (ושב"ס ב"ב קלג:). ואמר רב פפא כתובת בנין דכרין. האל לא שקלי יורשין דילה כתובת בנין דכרין, אלא בני השכרה טעלין מכות אמון והשאר מולקין בשאר (יבמות כג:). לא אונן. אין אוננות מל עליו לחוסר אילנות קדשים (ב"מ יח.) אס ממה לזני נאכר בקדש, מתממא אענית (סנהדרין כח:). ולא מיטבמא לה. אס כהן הוא דמכני כי אס לשאר, ויהיני אשמו, והאי לא שמוי הוא, דלא גזא עדיין לזני קידוש כשר (ב"מ יח.). וכן היא לא אוננת. לזיוט אכורה קדשים (יבמות כט:). אינה נאכרת בלענית מיטמו קדשים (סנהדרין כח:). ולא מיטבמא לה. לאו משום כהונה קאמר, ולזין כהנות מזהירות על הטומאה, דמכני בני אהרן, אלא אינה וקוקה לטמא לו, לא כהנה ולא ישראלית, שמזנה להתעסק בשבטה ממי מזנה האמוריס בפרכה, דמכני לה יטמא, ומזה לא יטמא מזנה ואס לא רזה ממעמאס אמות בעל כהנו, ומעשה ביוסף הכהן כי מותרת כהנים (ב"מ יח. ובש"י לקמן פס:). אינה לריסה להתעסק בו, ולא דוקא נקט ולא מיטבמא דהא צנות אהרן לא חוברה על הטומאה, אלא אידי דנקט לא אוננת דלשנדרק ליה, נקט ולא מיטבמאה, דנצי למינצי פרכה דקדיה ונדקדיה, קך שמעתי, ולי נראה אס מיטבמאה בנות כרגל, ששכחלס מחוסרים על הטומאה מוצננות לאס מגזי (יבמות כט:). מתח אינו יורשה. לירושא העגל נפקא לן משאלי הקריב אלו ממשפחה ויכא אמה דב"ד (קול:). והאי לא שמוי הוא (ב"מ יח. ובש"י לקמן פס:). מת הוא גובה כתובתה, וזכנתה לו מן הארוסין מיעוקמא (יבמות כט: וסנהדרין כח: ועי' לקמן פס:).



תוספות ר"ד

שאין שם אלא שתי כתובות מצומצמות ושקלו נמי בנין דקמייתא וכתובת בני"ד כתי שיקפין אחתהו תני לקמן בפ' מי שנהי' נשוי (דף צא) דאם אין שתי כתובות אינן יורשו וזכנתהו ויורשה נוטלין כתובת בני"ד אלא חולקין אותה בשוה וילפינן להא מלתא מעבידקא תקנתא דרבתי יתר על חולקיהון דעם אחוהון: במקום דמיעיקא נחלה דאוריית' לא תיקרא רבנן. פי' במקום דמיעיקא נחלה דאורייתא משום נחלה דרבנן לא תיקון רבנן נחלה

ויהיו לעיקר נחלת חוליקא שהוא מן התורה הלכך כי איכא מותר דיער שיחלקוה בשוה בנחלה שוה אלו כתובת אמן ואלו כתוב' אמן משום נחלה דרבנן ואי לא לא: אמר רבא שישא לי מוכרת כתובתה לאחרים יש להן כתובת בנין דכרין. מ"ט וזוי אנסוה, פי' היא מכרה כתובתה לאחרים בטובה הגאה שנותנים ממונם על הספק שאם תתאלמן או תתגרש יזכו חלקיהות בכתובתה אבל אם תמות היא בעלה יורשה והלכך יש לה כתובת בני"ד שהיה הבעל יורשה והיא כשפרכה לא נסתלקה מכל תנאי כתובתה שלא נסתלקה בכל לב אלא וזוי אנסוה: מוחלת כתובתה לבעלה אין לה כתובת בני"ד מאי טעמא אחולי' אחילתא, פי' ואינה אנוסה ובכל לב נותנה לו ואין הבעל יורשה שיורש עכשיו גם הוא לב"ד שכבר מחלה לו אפילו מחיים וא"צ עכשיו לירשה הלכך אין לה כבני"ד מכאן מוכח שראובן שאמר לשמעון קנה ממני בסודר שאמן לזיו חפץ פ' אם ירצה שמעון למחול מחול (והרב) אומר אם ירצה למחול א"י למחול ולהפסיד ללזי מה שקנה בבשילו ואינו דומה זה לזה ואין ללמוד זה מזה) ולא אמרינן זכורא דלוי הוא

נערה שנתפתתה פרק רביעי כתובות

חזא. רב פפא דלא ניהא ליה ליהודה למיעל: **וכ"ש מצרא לנצרא.** והכל איעצורי אחסנתא הוא שזה כותב לבתו מה שהיה ראו' להוריש לבניו: **דא"ר יוחנן.** לעיל [נ:] שיקפוץ אדם ויתן לבתו ויליף לה מקרא: **לעשויה נמי.** בתמיה: **מעלאי ידיי היינו עשויו.** כניסתי עמך זהו

חזייה דלא הוה ניהא ליה אמר ליה מאי דעתך משום^(א) דאמר ליה שמואל לרב יהודה^(ב) שינא^(ג) אלא תיהוי בעבורי אחסנתא אפילו מברא בישא לברא טבא דלא ידיעא מאי זרעא נפיק מיניה וכל שכן מברא לברתא האי נמי תקנתא דרבנן היא דאמר רבי יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי אמר ליה י"ה"מ מדעתיה לעשויה נמי א"ל אמו מי קאמינא לך דעול ועשייה עול ולא תעשייה קאמינא אמר ליה מעלאי ידיי היינו עשייה אכפייה^(ד) ועול אישתניק וייתיב סבר^(ה) ההוא מירתח רתח כתביה לכל מאי דהוה ליה לסוף אמר ליה השתא נמי לא מישתעי מר חיי דמר לא שביקי מויד לנפשאי אמר ליה אי מינאי ידיי אפי' האי נמי דכתבת לא ניהא לי א"ל השתא נמי אהדר בי א"ל שוייה נפשך הדרנא לא קאמינא בעא מיניה רב יימר סבא מרב נחמן מכרה כתובתה לבעלה יש לה כתובת בנין דכרין או אין לה כתובת בנין דכרין א"ל רבא ותבעי לך מוחלת אמר ליה השתא מוכרת קמיבעיא לי דאע"ג דאיכא למימר וזוי אנסוה דאמינא כמאן דקא מ"מחו לה מאה עובלי בעובלא מוחלת מיבעיא אמר רבא פשיטא לי מוכרת כתובתה לאחרים יש לה כתובת בנין דכרין מאי טעמא וזוי אנסוה מוחלת כתובתה לבעלה אין לה כתובת בנין דכרין מאי טעמא אחולי' אחילתא בעי רבא^(ו) מוכרת כתובתה לבעלה כמוכרת לאחרים דמי או כמוחלת לבעלה דמי בתר דבעיאי הדר פשטא מוכרת כתובה לבעלה כמוכרת לאחרים דמי מתיב רב אידי בר אבין^(ז) ימתה אין יורשין של זה ואין יורשין של זה יורשין כתובתה והוינן בה מכתובתה מאי עבידתה ואמר רב פפא מכתובת בנין דכרין ואמאי הכא נמי לימא יצר אנסה התם קנסא הוא דקנסוה רבנן יתיב רבין בר חנינא קמיה דרב חסדא ויתיב וקאמר משמיה דרבי אלעזר מוחלת כתובתה לבעלה אין לה מזונות אמר ליה אי לאו דקאמרת לי משמיה

נג.

השתא נמי אהדר בי. אע"ג דהן הן דברים הנקנים בזמירהט היינו היכל דעמדו וקדשו והכל כשרלה לחזור עדיין לא קדשו אי נמי הכל כבר קידשו [קודם] לכן ואח"כ כתב ולא אמרינן הן הן דברים הנקנים בזמירה אללא כשקידשו אחר כך:

ותבעי דך מוחלת. נראה לר"י לפרש דהוה לך למנקט דעייתך זמוחלת דשכיח טפי כדפירש בקונטרס ומסיק השתא מוכרת דאיכא למימר וזוי אנסוה אפ"ה דעתי נוטה לומר הואיל ומכרה הפסידה מוחלת מיציעא דפשיטא דלית לה כתובת בנין דכרין וכה"ג פר"ח בשילהי המגליע (שבת דף לה:) גזי ניקב כדלי טהרתו: **שאין אני קורא בה לבשתנשא** אלאר תמלי מה שכתוב א"כ.י. והא דתניא לעיל (דף מו:) קצורמה תחת כתובתה היינו נדוניית כתובתה והיינו דוקא נשואה שהוא יורש נדונייתה ומינינו שנקראת נדוניא כתובה כדאמר לעיל (דף מח:) נכנסה עמו ללון אע"פ שכמותה צנית צעלה ואס תאמר והא מדרש כתובה לא דרשי אלא צית שמאי כדאמרין צפרק האשה שלום (יבמות דף קטז: ושם) דתנן האשה שאמרה מת צעלי צ"ש אומרים תנשא ותטול כתובה וצ"ה אומרים תנשא ולא מטול כתובה כו' ח"ל צ"ש לצ"ה והלא מספר כתובה נלמד שהרי כותב לה לכשתנשא לאחר כו' ואע"ג דקתני תחם חזרו צ"ה להורות כצ"ש לא משום דלית להו מדרש כתובה הדרי זהו אללא מק"ו שאמרו להו צ"ה המרתם הערוה החמורה לה נתייר ממון הקל דהא אמר צפרק האשה שנפלו (לקמן דף פא. ושם) מאן שמעת להו דלית להו מדרש כתובה צ"ש משמע דלא חזרו צ"ה משום מדרש כתובה אללא מק"ו כדפרי' וא"כ היכי אמי הכל כצ"ש ותו אצ"י ורצא דדרשי לעיל (דף נא.) ואהדרניק למדינתך ואותצניק לאיתנו ושמואל דדרש נמי לשון השטר צפ"ק דצ"מ (דף טו.) גזי הא דאמר צעל חוז גובה את השצט מדע שקך כותב לו ואנא אקוס ואשפי כו' אטו כולו כצ"ש והא צית שמאי צמקוס צית הלל אינה משנה וגראה דצהא הלכה כצ"ש משום דאשכחנא כמה תנאי דקיימי

דגברא רבא הוה אמינא לך ימשיב רעה תחת טובה לא תמוש רעה מביתו יתיב ר"נ ועולא ואבימי בר רב פפי ויתיב רב חייא בר אמי גבייהו אתא ההוא גברא דשכיבא ארוסתו אמרי ליה זיל קבר או הב לה כתובתה אמר להו רב חייא תנינא א"פ^(א) אשתו ארוסה לא אונן ולא מיטבמא לה וכן היא לא אוננת ולא מיטבמאה לו מ"תה אינו יורשה ימת הוא גובה כתובתה טעמא דמת הוא להא מתה היא אין לה כתובה מאי טעמא אמר רב הושעיא שאין אני קורא בה לכתשתנשאי לאחר תמלי מה שכתוב ליכי כי אתא רבין אמר ריש לקיש ארוסה שמתה אין לה כתובה אמר להו אביי זילו אמרי ליה שקילא

בכתובת קיים הוא: יתיב רבין ב"ח קמי' דר"ח ויתבי וקאמר משמיה דר"א מוחלת כתובתה לבעלה אין לה מזונות. פי' מן היתומים באלמנות דכמאן דגביא לכתובתה דמאי הואיל ותנאי כתובה בכתובה ואמרי' לקמן דתובעת כתובתה מן היתומים א"ל מזונות: א"ל אי לאו דקאמרת לי משמיה דגברא רבא הוה אמינא לך משיב רעה תחת טובה לא תמוש רעה מביתו יתיב ר"נ ועולא ואבימי בר פפי ויתיב ר"ח ביאי גבייהו אתא האי גברא דשכיב ארוסתו א"ל זיל קבור או הב לה כתובה. פי' שיש כתובה לארוסה א"ל ר"ח ביאי תנינא. פי' המורה ברייתא אני שונה דאיכא למשמע מינה שאינו חייב בקבורה של ארוסתו דתני ר"ח ביאי אשתו ארוסה לא אונן לאסור עצמו בקדשים. ואפילו במעשר הקל דכתיב לא אכלתי באוני ממנו. ואין אנינות אלא בלב ואין אנינות אלא יום א' כדגמרי' במדע קטן מואחריתה כיום מר ובשעה שמתו מוטל לפניו: ולא מטמא לה. פי' אם הוא כהן דכהן אינו מטמא אלא בו' מת מצוה האמורים בפ' כהנים ושאריו היא א' מהן. דכתיב לה יטמא מצוה ואמרינן ביבמות שאריו זו אשתו וארוסתו אינה שאריו וכן היא לא אוננת ולא מיטבמא לה. פי' אם

עין משפט ונר מצוה

קבא א מיי' פ"ו מה' נחלות הלכה יא סמג עשין טו טו"ע ח"ע ס"י רפכ סעי' ה:

קב ב מיי' פ"כ מה' אישות הלכ' א סמג לזיון עא טו"ע אה"ע ס"י פא סעיף א בצה"ה:

קיא ג ד ה מיי' פ"ו"ו שם הלכה יט סמג עשין מח טו"ע"ע שם ס"י קלע סעיף טו:

קיב ו ז מיי' פ"י מה' גירושין הלכה ז סמג עשין ג טו"ע"ע שם ס"י ז סעיף טו:

קיג ח מיי' פ"י"ב מה' אישות הלכה יח ופי"ו הל' יט ופי"ח הלכ' כג סמג לזיון מא טו"ע"ע שם ס"י ג סעיף ט ופי' קה סעיף ד: קיד ט מיי' פ"ב מה' אלל הלכה ז סמג לזיון עא טו"ע"ע וי"ד ס"י שעב סעיף ד ופי' שעב סעיף ד וטו"ע"ע אה"ע ס"ה סעיף ה:

קכו י מיי' פכ"ב מה' אישות הלכה צ סמג עשין מח טו"ע"ע אה"ע שם ופי' ט:

קכז ב מיי' פ"י שם הלכה יא סמג טו"ע"ע שם סעיף ו: קכז ל טו"ע"ע שם ספי' ה:



תורה אור השלם

1. משיב רעה תחת טובה לא תמוש רעה מביתו: משלי יז יג



הגהות הב"ח

(א) נמי פכר אידו מירתח: נחם:



תוספות ר"ד (והצרך)

ולא כל הימנו של שמעון למחול דהא הכא זכותא דבני' היא ומשום דבעל דודאי אלא בהדי' אשה היא יכולה למחול. ודוקא כשלא אמר וכה בעבור פ' ודאי וכה הוואו פ' ואין ליה כח לעכב בידו ולמחול דוכין לאדם סבא בפניו: בעי רבא מוכרת כתובתה לבעלה. פי' בטובת הגאה דברר מוטע שאם תמות בחייו יורשה ואם ימות הוא אכל את התבא והרי לא מת ויבא לזיו' יורשה ללאחרים לזיו' יורשה מוכרת כתובתה לבעלה דמי. או כמוחלת לבעלה דמי מי אמרינן כמו שהיה יורשה מתחילה אם עתה יורשה שאין האשה מוכרת אלא אם תתאלמן או תתגרש אבל אם תמות בעלה יורשה הלכך יורשה כדקיימי קיימי ואית לה א"ד כיון שמכרה לו א"צ עכשיו לירורשה שאפילו אם היו יורשה יורשיהו אותה הוה הוא וזכה בכל נכסי' אחרי שמכרה לו וכיון שא"צ לירורשה[ואינון] אלא תנאי היא הוה שהתנה עליה אצ"פ שמחלה כתובתה תנאו קיים ואע"ג דארא" לקמן מוחלת כתובתה אין לה מזונות דוקא מזונות דתלו בכתובתה שאינה ייזונית אלא עד שתבנה כתובתה וכיון דמחלה כתובתה כאילו גבאתה דמי ואין לה מזונות אבל מזונות הבנות דלא תלו